

1529802-47.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Tatiana Franklin Regueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/12/2022

... mesmo diapasão: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226.).

"Roubo. Prova. Depoimento da vítima. Eficácia probatória. A palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que solitária, o que não é o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1529802-47.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529802-47.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2236001/2022 - 21º D.P. VILA MATILDE, 20417105 - 21º D.P. VILA MATILDE, 2236001 - 21º D.P. VILA MATILDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO ANTONIO DA SILVA PEREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Franklin Regueira

Vistos.

Diego Antonio Da Silva Pereira e Diego Matheus Bugalho Simões, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, porque supostamente no dia 05 de agosto de 2022, por volta das 10hs.30min, na Avenida Valdemar Carlos Pereira, altura do nº 962, Vila Matilde, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e previamente ajustados entre si e com um terceiro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito comum, o valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), em espécie, pertencente à vítima Alexandre G. F..

A denúncia foi recebida (fls. 175/178), realizada a citação pessoal (fls. 313) foi apresentada defesa por escrito em favor do réu Diego Antonio (fls. 293/296) e citação por edital (fls. 269), de Diego Matheus (fls. 343) através de defesas constituídas. Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal (fls. 299 e 343), momento em que ouvida a vítima, duas testemunhas e realizado o interrogatório do réu Diego Antonio. Não realizado o interrogatório do réu Diego Matheus, em virtude de não ter sido localizado nos endereços constantes nos autos, razão pela qual declarada sua revelia, nos termos do art. 367, do C.P.P.

Ao final, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação de Diego Antonio e absolvição de Diego Matheus (fls. 349/358); Já a d. Defesa do réu Diego Antonio requereu o reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea, o afastamento da causa de aumento de pena quanto ao emprego de arma de fogo, além do direito ao apelo em liberdade (fls. 360/363); A d. Defesa de Diego Matheus secundou o pedido Ministerial de absolvição, fundamentando-se, em síntese, na insuficiência probatória (fls. 377/378).

É o relatório do essencial.
Fundamento e Decido.

A ação penal é parcialmente procedente, vez que ao cabo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório, restou amplamente demonstrada a responsabilidade tão somente do acusado Diego Antonio pela prática do roubo descrito na denúncia.

A materialidade está demonstrada através dos boletins de ocorrências (fls. 09/10 e 106/117), relatório de investigação (fls. 54/70), relatório de diligência (fls. 110/113), auto de exibição e apreensão (fls. 114/115 dos autos apensos nº 1529865-72.2022), bem como na prova oral coligida.

A autoria de Diego Antonio também é indubitável.

Coram judice o réu Diego Antonio confessou que realmente efetuou o roubo descrito na denúncia. Disse que utilizou um simulacro de arma de fogo quando abordou a vítima. O veículo pegou emprestado de seu amigo Diego Matheus, que não o acompanhou na ação, mas sim "Matheuzinho", que conheceu na adega que possuía. Praticou o crime porque precisava pagar uma dívida. Declarou-se arrependido. Pediu que Diego Matheus registrasse ocorrência de furto do carro.

Demais disso, a vítima Alexandre além de efetuar o reconhecimento do réu, com absoluta certeza, narrou que no dia anterior foi ao banco fez reserva do valor e no dia dos fatos chegou por volta das 9hs.45min., entrou na agência, sacou o dinheiro e, ao sair, foi abordado pelo réu, na calçada do banco. Quando foi entrar no carro, o réu se aproximou com uma arma e disse para passar o dinheiro. Entregou o dinheiro e ele foi embora. Foi ao comércio em frente e conseguiu ver as imagens da câmera de segurança. Foi abordado por apenas um indivíduo. Entregou as imagens para a polícia que identificou o réu. Viu um veículo Pálio, do qual o réu saiu. Após o roubo, o réu foi embora numa motocicleta, não voltou ao veículo Pálio. Apenas avistou o réu e o indivíduo da moto, mas não tem condições de reconhece-lo. Não conseguiu recuperar o valor. Foi chamado ao Distrito Policial cerca de vinte dias após os fatos e efetuou o reconhecimento do réu. Não conhecia o acusado anteriormente.

É cediço que a palavra da vítima, principalmente nos crimes contra o patrimônio, é de suma importância para a identificação de seus autores e esclarecer as circunstâncias do delito, sobretudo quando coerentes e concordantes com as demais provas, visto que não há razão para que uma pessoa aponte outra como autora de um delito senão for a legítima vontade de vê-la responder por seus atos, mormente quando não há nenhuma relação anterior entre elas.

Aliás, sobre o tema, decidem nossos Tribunais que: "Prova - palavra da vítima e reconhecimento do réu na delegacia ou em juízo - suficiência para o esclarecimento do delito e para embasar a condenação, mormente quando a narrativa do iter criminis é retilínea e se coaduna com as demais provas colhidas nos autos" - RT 804/624.

No mesmo diapasão: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226.).

"Roubo. Prova. Depoimento da vítima. Eficácia probatória. A palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que solitária, o que não é o caso dos autos, assume significativa eficácia probatória, porquanto, como é cediço, o seu único desiderato é apontar o verdadeiro autor da infração, e não acusar inocentes, mormente quando não os conhece" (RT 744/602).

Ademais, o policial civil Eduardo De Moura narrou que tomou ciência acerca do roubo cometido na frente do estabelecimento bancário. Se deslocou até o local dos fatos, conversou com o gerente do banco, foram mostradas as imagens do estabelecimento, mas nada foi possível esclarecer. Nas imediações conseguiram imagens dos estabelecimentos próximos em que foi possível verificar um veículo Palio de onde uma pessoa saía e olhava em direção ao estabelecimento bancário, até que em certo momento vai em direção ao banco. Depois foi identificado que se tratava de Diego Antonio que, após a subtração, sai na garupa de uma motocicleta. O Palio saiu na sequência e seguiu a moto. Conseguiram identificar que o Pálio estava em nome de uma empresa e já havia sido vendido para Isabelle que, chamada ao D.P, informou que o veículo estava em posse de Diego Matheus. Mostrada a foto para ela, foi confirmada sua identificação. Mostrado o video para Isabelle ela revelou que o indivíduo ao lado do veículo se tratava de Diego Antonio, seu conhecido e amigo de Diego Matheus. Após a vítima foi chamada ao D.P que efetuou o reconhecimento fotográfico de Diego Antonio. Foram realizadas diligências e, após a prisão, Diego Antonio foi reconhecido pessoalmente pela vítima. O réu Diego Antonio confessou a acusação e que a pessoa que estava conduzindo o Pálio era "Matheus". Já a pessoa da moto havia falecido em outra situação. Não teve contato com Diego Matheus, que não foi localizado. Não conhecia os acusados anteriormente. Isabelle disse que Diego Matheus no dia dos fatos solicitou no período da tarde que ela realizasse boletim de ocorrência de furto, mas ela não conseguiu efetuar o registro.

No mesmo sentido o depoimento do policial civil Umberto Livani Filho.

O fato de os depoentes serem os policiais civis que prenderam o réu Diego Antonio em nada desnatura seus depoimentos, pois "Na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, os policiais gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, devendo suas afirmações valerem como prova, mormente quando não desfeitas pela defesa e compatíveis com o conjunto probatório" (13ª Câmara do TACRIM SP - Rel. Teixeira de Freitas - Ap. n. 1.029.167/2 - j. em 01.10.96).

Os policiais sequer conheciam o réu antes dos fatos, portanto não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente. A função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles.

Desta feita, não existe qualquer dúvida que o réu Diego Antonio é o autor do delito de roubo, permitindo, sem qualquer sombra de dúvidas, prolatar em desfavor dele o édito condenatório pela conduta delitiva narrada na denúncia.

De outra banda, não foram produzidas provas suficientes que indiquem a participação de Diego Matheus na prática delitiva, eis que apesar de seu veículo ter sido utilizado no roubo e o mesmo ter solicitado à Isabelle que fosse registrado boletim de ocorrência de furto, segundo o corréu o veículo lhe foi emprestado e outro seria

o comparsa, fato que somado à falta de reconhecimento, imagens ou mesmo localização de bens referentes ao delito, não conduzem à certeza necessária para a prolação do édito condenatório em seu desfavor, eis que a dúvida, nesta fase da persecução penal, deve ser resolvida em seu favor diante do princípio in dubio pro reo.

Por fim, além da autoria incontestada de Diego Antonio, também não existem dúvidas quanto à incidência das causas de aumento de pena consistentes no emprego de arma de fogo e concurso de agentes imputadas.

Assim porque além do liame psicológico entre os acusados e outros dois indivíduos não identificados, também demonstrado pelo relato da vítima, a utilização da arma de fogo no cometimento do crime, pouco importando se ela foi ou não apreendida, ressaltando que inexistem elementos nos autos que, de fato, comprovem que se tratava de um "simulacro", como argumentado na tese defensiva, prova esta que incumbia à Defesa.

Neste diapasão: "Ao reconhecimento da qualificadora de emprego de arma no crime de roubo basta a palavra da vítima, sendo irrelevante que o instrumento não seja encontrado" (RJDTAcrim 44/209).

"Roubo de farmácia praticado com arma de fogo e na companhia de adolescente. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição e desclassificação descabidas. Crime consumado. Réu que foi preso em flagrante, na companhia do adolescente, uma hora depois do acontecido, na posse da res. Arma de fogo caracterizada pela contundente prova oral. Desnecessidade de apreensão e realização de perícia. Uso de simulacro que, se fosse verdade, incumbia à Defesa provar. Condenação mantida." (Apelação Criminal 1520116-50.2020.8.26.0228; Relator (a): XISTO ALBARELLI RANGEL NETO; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 18/08/2022).

Assim é que decido e passo a dosar a pena.

Primeiramente, observo que os fatos ocorreram após o advento da Lei nº 13.654, de 23/04/2018, que introduziu o § 2º-A, ao art. 157, do Código Penal, e passou a prever o emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena em parágrafo destacado das demais, com índice de majoração superior. Assim, de rigor a aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, com a aplicação tão somente da causa que mais aumenta - in casu - o emprego de arma de fogo - e reconhecimento das demais, se o caso, na fase do art. 59, do Código Penal, como circunstâncias do crime.

Nos termos do art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base metade (1/2) acima do mínimo legal, em seis (06) anos de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa, considerando: 1) as circunstâncias do delito, eis que praticado por três agentes, que se dividiram nas tarefas, facilitando, desta forma, a execução; 2) das consequências do delito, em virtude do grande prejuízo ocasionado à vítima, que não conseguiu recuperar o valor subtraído (R\$ 21.000,00); 3) dos maus antecedentes ostentados pelo réu que possui condenação anterior pela prática do mesmo delito (fls. 249/256 e fls. 163/174 - 12ª Vara Criminal - processo nº 0083987-66.2010).

Na segunda fase de fixação de pena verifico que o réu é reincidente específico na prática de roubo (fls. 249/256 e fls. 163/174 - 3ª Vara Criminal - processo nº 0103102-73.2009), todavia, confessou espontaneamente o roubo, razão pela qual compenso tais circunstâncias e mantenho a pena fixada no parágrafo anterior.

Reconhecida a causa de aumento prevista no parágrafo 2º-A, do Código Penal, elevo sobreditas reprimendas na monta de dois terços (2/3), estabelecendo-as em dez (10) anos de reclusão e pagamento de vinte e cinco (25) dias-multa, pena esta que torno definitiva na ausência de outras circunstâncias modificativas.

O regime inicial para desconto da reprimenda privativa de liberdade deve ser o fechado, tendo em vista a quantidade de pena ora fixada, antecedentes e a reincidência específica do réu no cometimento de roubos, o que demonstra a sua periculosidade e que a fixação de regime intermediário não seria suficiente para a repressão e prevenção de sua conduta (artigo 33, § 3º, do Código Penal).

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar Diego Antonio da Silva Pereira, qualificado nos autos, à pena de dez (10) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de vinte e cinco (25) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incursão no artigo 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal; e absolver Diego Matheus Bugalho Simões, qualificado nos autos, da acusação constante na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Vedado ao réu Diego Antonio apelar em liberdade, pois ainda presentes os pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal, eis que a custódia cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mormente agora diante da presente sentença condenatória. O réu, reincidente e com antecedente, novamente está sendo condenado pela prática de roubo, fato que demonstra que sua custódia se faz necessária para garantir a ordem pública e a pena que ora lhe foi imposta. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se à V.E.C competente e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Isento de custas.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de dezembro de 2022.

Tatiana Franklin Regueira
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA